الأمانة

مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الأول

الحوكمة المؤسسية ودورها في تعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود مقاربة إدارية واستراتيجية

إعداد
الباحث/ خلفان بن حميد بن مبارك الشعيلي
المجلس الأعلى للقضاء
محكمة بهلاء الابتدائية
khalfan927@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.83166/c929-8t43

الملخص

تتنــاول هذه الدراســة موضوع الحوكمة المؤسســية ودورها في تعزيز التنســيق المــؤسسي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود من منظور إداري واستراتيجي متكامل. وتنطلق الدراسة من إشكالية جوهرية مفادها أن تصاعد وتيرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في العقود الأخيرة كشف عن قصور واضح في آليات التنسيق المؤسسي بين أجهــزة الدولة الأمنية والقضائيــة، لا يمكن معالجته إلا من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشــيدة القائمة على الشفافية والمســاءلة وسيادة القانون والكفاءة التشغيلية. تهدف الدراسة إلى تأصيل مفهوم الحوكمة المؤسسية في الســياق الأمني، وتحليل أنواع الجرائــم العابرة للحدود وخصائصها، واســتقراء آليات التنسيق المؤسسي الفاعل في ضوء التجارب الخليجية والدولية، والخروج بتوصيات عمليــة قابلة للتطبيق في البيئة القانونية والإدارية لدول مجلس التعاون الخليجي. اعتمدت الدراســة على المنهج الوصفــي التحلــيلي والمنهج المقــارن. وتخلصت إلى أن الحوكمة المؤسســية تُمثل ركيزةً أساسية لا غنى عنها في منظومة مكافحة الجريمة العابرة للحدود، لا سيما حين تقترن بإصلاح هيكلي حقيقــي في بنية الأجهزة الأمنية والقضائية على المســتويين الوطني والإقليمي، وأن ثمة فجوة حقيقية بين الالتزامــات الدولية المُعلنة والتطبيق المؤسسي الفعلي في دول الخليج تســتدعي معالجة جادة ومنهجية.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة المؤسســية، الجرائم العابرة للحدود، التنســيق المؤسسي، التعاون الأمني، دول مجلس التعاون الخليجي، الجريمة المنظمة، الإدارة الاستراتيجية.

Abstract

This study examines the topic of Institutional Governance and Its Role in Enhancing Institutional Coordination to Combat Transnational Crimes, from an integrated administrative and strategic perspective. The study is based on a fundamental problem: the increasing incidence of organized transnational crime in recent decades has revealed clear shortcomings in the mechanisms of institutional coordination among the state's security and judicial agencies. These shortcomings can only be addressed through the application of good governance principles based on transparency, accountability, the rule of law, and operational efficiency. The study aims to establish the concept of institutional governance within the security context, analyze the types and characteristics of transnational crimes, examine effective mechanisms of institutional coordination in light of Gulf and international experiences, and develop practical recommendations applicable to the legal and administrative environment of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. The study adopts the descriptive-analytical and comparative approaches. It concludes that institutional governance represents an indispensable cornerstone of the system for combating transnational crime, particularly when accompanied by genuine structural reform in the organizational structure of security and judicial agencies at both the national and regional levels. It also finds that there is a genuine gap between declared international commitments and actual institutional implementation in the Gulf countries, which requires serious and systematic attention.

Keywords: Institutional Governance; Transnational Crimes; Institutional Coordination; Security Cooperation; Gulf Cooperation Council Countries; Organized Crime; Strategic Management.

المقدمة

يشهد العالم المعاصر تحولات جوهرية في طبيعة الجريمة ومساراتها وأدواتها؛ إذ لم تعد الجريمة ظاهرةً محلية مقيدة بحدود جغرافية أو سياسية، بل باتت شبكات الجريمة المنظمة تعبر الحدود بحرية لافتة مستغلةً الثورة التكنولوجية وانفتاح الأسواق وهشاشة التنسيق المؤسسي بين الدول. وقد أفرز هذا الواقع تحديات استراتيجية جسيمة أمام الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التي باتت مطالبةً بمواجهة تهديدات متشعبة لا يمكن التصدي لها بالأدوات التقليدية القائمة على العمل المنفرد والمنعزل.

وفي هذا السياق، برزت الحوكمة المؤسسية بوصفها إطاراً نظرياً وتطبيقياً واعداً يتيح إعادة هيكلة العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين الدول في ما بينها على نحو يُعزز الشفافية ويرسّخ المساءلة ويُحكم التنسيق المؤسسي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود. وقد أولت دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً متصاعداً بهذا الملف من خلال منظومة تشريعية وأمنية متطورة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي. وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية تحليلية لهذا الموضوع من خلال استعراض المفاهيم الأساسية وتحليل الواقع التطبيقي واستشراف آفاق التطوير الممكنة.

تكشف أدبيات التعاون العابر للحدود أن تجزؤ الاختصاصات قد ينشأ حين تعمل الجهات وفق أهداف وقواعد بيانات ومعايير قانونية وتقنية غير متوافقة، فتظهر فجوات في الإحالة وتبادل المعلومات. ولا تتيح المصادر المستخدمة تعميم القول بأن جميع الأجهزة الخليجية اتبعت تاريخياً نهجاً تجزيئياً واحداً؛ لذلك يتعامل البحث مع فجوة التنسيق بوصفها سؤالاً للتحليل لا حقيقةً مفترضة. وتوفر الحوكمة أدوات لمعالجة هذا الخطر عبر تحديد المسؤوليات ومسارات القرار والتشارك والمراجعة، مع بناء ثقافة عمل مشتركة (Legrand & Leuprecht, 2021; Eski & Fiddelers, 2023).

مشكلة البحث

تتمحور مشكلة البحث حول تساؤل جوهري: هل تُسهم الحوكمة المؤسسية بمبادئها وآلياتها في سد الفجوات التنسيقية التي تُضعف قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية على مواجهة الجرائم العابرة للحدود، وما الآليات العملية لتفعيل هذا الدور في البيئة الإدارية والقانونية لدول مجلس التعاون الخليجي؟ وتنبثق من هذه الإشكالية تساؤلات فرعية تتعلق بمدى كفاية الأطر التشريعية القائمة ودرجة التنسيق المؤسسي الفعلي بين الأجهزة المعنية على المستويين الوطني والإقليمي.

أسئلة البحث

يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: أولاً، ما المقصود بالحوكمة المؤسسية وما مبادئها في السياق الأمني؟ ثانياً، ما طبيعة الجرائم العابرة للحدود وخصائصها؟ ثالثاً، كيف تُسهم آليات الحوكمة في تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المحلية والإقليمية؟ رابعاً، ما مدى نجاح التجارب الخليجية في توظيف الحوكمة المؤسسية لمواجهة هذه الجرائم؟ خامساً، ما التحديات التي تحول دون تحقيق تنسيق مؤسسي فاعل، وما الحلول المقترحة؟

أهداف البحث

يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف: تأصيل مفهوم الحوكمة المؤسسية وبيان أبعادها في السياق الأمني، وتصنيف الجرائم العابرة للحدود وتحليل خصائصها، واستيعاب نماذج التنسيق المؤسسي الناجح من التجارب الدولية والخليجية ،واستخلاص الدروس القابلة للتطبيق، وتقديم مقاربة استراتيجية متكاملة تُعزز دور الحوكمة في منظومة مكافحة الجريمة العابرة للحدود في البيئة الخليجية.

أهمية البحث

تتجلى الأهمية العلمية في إسهام هذا البحث في ردم الفجوة المعرفية في الأدبيات العربية القانونية

والإدارية فيما يخص العلاقة بين الحوكمة المؤسسية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. وتتجلى الأهمية العملية في الإسهام في صياغة توصيات قابلة للتطبيق على المستويين الوطني والإقليمي في دول الخليج، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها المنطقة في ضوء تنامي الجريمة المنظمة وتطور أساليبها.

منهجية البحث

اعتمد البحث على مناهج علمية متكاملة؛ إذ وُظِّف المنهج الوصفي التحليلي في استعراض المفاهيم وتحليل الأطر التشريعية والمؤسسية، كما استُعين بالمنهج المقارن في دراسة التجارب الخليجية والدولية. وأُسند المنهج الاستقرائي لاستخلاص القواعد العامة من الحالات التطبيقية. وقد استندت الدراسة إلى مصادر متنوعة شملت الكتب والمقالات العلمية والتشريعات والاتفاقيات الدولية والتقارير الرسمية.

ولتعميق مراجعة الدراسات السابقة، استُخدمت مراجعة هادفة للأدبيات الحديثة، مع التحقق من بيانات النشر عبر صفحات الناشرين الأكاديميين ومعرّفات DOI والمصادر الرسمية. وجرى تحليل الدراسات بحسب مشكلتها ومنهجها ونتائجها وحدودها وصلتها بأسئلة البحث، مع استبعاد المواد الصحفية والمراجع التي تعذر التحقق من وجودها.

الدراسات السابقة

تستعرض هذه المراجعة الأدبيات التي تلتقي عند ثلاثة مسارات مترابطة: حوكمة المؤسسات الأمنية والعدلية، والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود. ولا يُقصد بها جمع أكبر عدد من المراجع، بل تحليل الوظيفة العلمية لكل دراسة من حيث سؤالها ومنهجها ونتائجها وحدودها وصلتها بالسياق الخليجي، ثم بناء فجوة بحثية يمكن اشتقاقها من المقارنة بين المسارات العربية والدولية.

أولاً: نطاق المراجعة وطريقة التحليل

أُجريت مراجعة هادفة للأعمال المنشورة أساساً بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٦، مع إعطاء الأولوية للمقالات المحكمة وصفحات الناشرين الأكاديميين والوثائق الرسمية ذات الصلة المباشرة. وشملت معايير الإدراج: الحوكمة الأمنية، وشبكات الإنفاذ العابرة للحدود، والتنسيق بين الوكالات، وتبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، والتعاون القضائي، وبنية الجماعات الإجرامية، والتنسيق العام والخاص في الجرائم المالية. وحُللت كل دراسة وفق مصفوفة تضم المشكلة والمنهج والنتيجة والإضافة والحدود وقابلية الإفادة خليجياً. وهذه مراجعة هادفة تحليلية وليست مراجعة منهجية حصرية لكل ما نُشر في المجال؛ ومن ثم لا تدّعي الاكتمال الإحصائي، لكنها تتيح اختياراً قابلاً للتحقق ومرتبطاً مباشرة بأسئلة البحث.

ثانياً: الدراسات العربية والخليجية الحديثة

قدّم الزعابي وعلام (٢٠٢٣) دراسة بعنوان «حفظ السلم والأمن الدوليين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة تقويمية». انطلقت الدراسة من تحديد الآليات التي طوّرها مجلس التعاون في مجالي السلم والأمن، ثم تقويم نقاط القوة والضعف واقتراح سبل المعالجة. وتكمن قيمتها في تركيزها المباشر على البناء الإقليمي الخليجي، وفي عدم الاكتفاء بوصف الاتفاقات بل ربطها بقدرة المجلس المؤسسية. غير أن البيانات الببليوغرافية والمستخلص المتاحين لا يبيّنان أداةً ميدانية لقياس الأداء التشغيلي بين أجهزة الشرطة والنيابة والرقابة المالية؛ لذلك يستفيد البحث الحالي من إطارها التقويمي، لكنه يختلف عنها بإدخال مبادئ الحوكمة ومسارات تبادل المعلومات والمساءلة ضمن تحليل التنسيق المؤسسي لمواجهة طيف أوسع من الجرائم العابرة للحدود.

بحث البشير (٢٠٢٣)، في دراسة «الإرهاب العابر للحدود الدولية وضرورة حوكمة الأمن العالمي »، تحوّل التنظيمات الإرهابية إلى أنماط لامركزية تستثمر البيئة

الرقمية وتتجاوز الحدود. واعتمدت الدراسة معالجةً قانونية ومفاهيمية تربط طبيعة التهديد بالحاجة إلى تنسيق أمني وقانوني وتقني دولي. وتتميز بأنها تُدخل الحوكمة صراحةً في تحليل تهديد عابر للحدود، وتنبّه إلى أن الحل الأمني المنفرد لا يوازي قدرة الشبكات اللامركزية، إلا أن نطاقها يظل محصوراً في الإرهاب والحوكمة العالمية، ولا يتناول بالتفصيل ترتيبات التنسيق اليومي بين المؤسسات الوطنية والخليجية. ومن ثم تمدّ البحث الحالي بأساس يربط اللامركزية الإجرامية بالاستجابة الشبكية، بينما يوسّع البحث هذا الأساس إلى الجرائم المالية والسيبرانية والاتجار بالبشر والتعاون العدلي.

حللت عليوي والهلالي (٢٠٢٤) السياسات الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون بعد عام ٢٠١١ مستخدمَين المنهج الوصفي التحليلي والتحليل الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي، وخلصا إلى أن الأمن الخليجي مسؤولية جماعية، وأن بناءه يتطلب تنسيقاً محلياً وإقليمياً ودولياً، مع تنمية القدرات الذاتية وعدم جعل الدعم الخارجي ضامناً وحيداً. وتفيد الدراسة الحالية من هذا الاستنتاج في تأسيس المستوى الاستراتيجي للتكامل، كما تستفيد من جمع الدراسة بين مستويات التهديد المختلفة، لكنها تختلف عنها في وحدة التحليل؛ فدراسة عليوي والهلالي تتناول السياسة الأمنية والدفاعية الكلية، بينما يركّز البحث الحالي على الحوكمة الإدارية والقانونية لمسارات العمل بين الشرطة والنيابة والقضاء والجهات الرقابية والاستخبارات المالية، وعلى كيفية تحويل التوجه السياسي إلى بروتوكولات تشغيل ومؤشرات أداء.

تناول حبيب (٢٠٢٦)، في دراسة «التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في إطار القانون الجنائي: دراسة في الآليات والتحديات»، الأطر التي تحكم تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات، من خلال تحليل قانوني يرتكز على اتفاقية باليرمو، وبيّن أن اختلاف التشريعات واعتبارات السيادة وضعف الإرادة السياسية قد تحدّ من فعالية التعاون حتى مع وجود اتفاقات دولية. وتتمثل إضافته في تفكيك الأدوات القانونية التي تحتاجها الملاحقة العابرة للحدود، إلا أنه لا يقيس ترتيبات الإدارة البينية أو جودة تبادل البيانات داخل الشبكات المؤسسية. لذلك يوظف البحث الحالي نتائجه لتحديد الضلع القانوني في الحوكمة، ويضيف إليه الأبعاد الهيكلية والثقافية والتقنية والرقابية في البيئة الخليجية.

تكشف هذه الدراسات العربية والخليجية اتجاهاً غالباً نحو التحليل القانوني أو الاستراتيجي الكلي، وهي توفر معرفة ضرورية بالاتفاقات والتهديدات ومبدأ المسؤولية الجماعية، لكنها تمنح اهتماماً أقل لقياس ما يحدث بين المؤسسات أثناء الإحالة والتحقيق وتبادل المعلومات واتخاذ القرار المشترك. ولا يُعد ذلك نقصاً في قيمة هذه الدراسات بقدر ما يعكس اختلاف أسئلتها ووحدات تحليلها؛ وهو ما يبرر استكمالها بأدبيات دولية درست الشبكات المهنية والحواجز التشغيلية والأدلة الرقمية من قرب.

ثالثاً: الدراسات الأجنبية الحديثة

درس (Legrand و2021 Leuprecht) شبكات الإنفاذ العابرة للحكومات من خلال مقارنة حالتي IBET/Shiprider وMYGALE في مكافحة تهريب التبغ عبر الحدود الأمريكية الكندية، واعتمدت الدراسة تحليل مصادر أولية مفتوحة وسبع مقابلات مع مشاركين في الشبكتين، ثم قارنت الحالتين عبر عوامل سياسية وقانونية ومالية وتقنية ومهنية، وأظهرت أن الثقة والعلاقات غير الرسمية تساعدان على بدء التعاون، لكن الاستدامة تتطلب تفويضاً سياسياً وموارد وتدريباً مشتركاً وتوافقاً قانونياً وإجراءات قابلة للمساءلة. وتتميز الدراسة بربطها بنية الشبكة بنتائج تشغيلية ملموسة، إلا أن عدد المقابلات وسياق الحدود الثنائية المتقاربين يحدّان من التعميم المباشر. ويستفيد البحث الحالي منها في تصميم التنسيق الخليجي بوصفه شبكةً مؤسسية لا مجرد سلسلة اتفاقات، مع مراعاة اختلاف النظم القانونية والسيادية بين دول المجلس (Legrand & Leuprecht, 2021).

حللت (Vestby، 2022) كيفية صنع فهم مشترك للجريمة المنظمة والاقتصادية داخل تعاون نرويجي متعدد الجهات لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعمل. واستندت إلى ٤٣ مقابلة ونحو ١٤٠ ساعة من الملاحظة وتحليل وثائق سياسية. وخلصت إلى أن السرديات التنظيمية المشتركة تساعد الشرطة والضرائب والعمل والرفاه على تحويل مشكلة معقدة إلى أولويات قابلة للعمل، لكنها قد تُقصي جوانب لا تنسجم مع السرد السائد. وتضيف الدراسة بعداً ثقافياً مهماً: فالتنسيق لا ينتج من الهيكل والمنصة التقنية وحدهما، بل يحتاج إلى تعريف مشترك للمشكلة وأدوار الجهات. وتختلف عن البحث الحالي في كونها حالة وطنية محددة، إلا أن نتيجتها تدعم الحاجة الخليجية إلى قاموس مهني موحد ومعايير مشتركة لتصنيف المخاطر دون إلغاء اختلاف اختصاصات المؤسسات (Vestby, 2022).

استطلع (den Heyer، 2022) خبرات ١٨ ضابطاً خدموا أو كانوا يخدمون كضباط ارتباط دوليين في شرطة نيوزيلندا، وأفاد المشاركون بأن وظيفتهم المركزية هي بناء الشبكات وجمع المعلومات والاستخبارات ومساندة الاستفسارات في التحقيقات الجنائية وقضايا المخدرات. وتكمن قوة الدراسة في إظهار البنية البشرية التي تقف خلف قنوات التعاون الرسمي، بينما يحد حجم العينة واعتمادها على التصور الذاتي للمشاركين من تقدير الأثر السببي. وتفيد الدراسة الحالية في تبرير إنشاء وظائف ارتباط دائمة ومحددة الاختصاص داخل أي إطار خليجي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن العلاقات الشخصية ينبغي أن تُدمج في قواعد مؤسسية للتوثيق والمساءلة وأمن المعلومات حتى لا يصبح التعاون رهين الأفراد (den Heyer, 2022).

قارن (Eski و2023 Fiddelers) بين دراستين عن تبادل المعلومات في موانئ هولندية صغيرة ومتوسطة. جمعت الدراسة الأولى ٥١ مقابلة و٥٧ استبانة و١١ ملاحظة و٨ ملفات شرطية، بينما اعتمدت الثانية ١٢ مقابلة وتحليل وثائق. وأظهرت المقارنة أن إعلان الرغبة في التشارك لا يضمن الممارسة؛ إذ أدت ضغوط الوقت وغموض الأساس القانوني ونقص المعرفة والخوف من إساءة الاستخدام إلى حجب المعلومات وتجزئة الصورة الاستخباراتية، وهو ما وصفه الباحثان بشرطة تقودها فجوات المعرفة. وتتميز الدراسة بكشف المسافة بين السياسة والسلوك الفعلي، مع بقاء نتائجها مرتبطة بسياق الموانئ الهولندية. ويستفيد البحث الحالي منها في جعل البروتوكول القانوني والتدريب وسجل الوصول والتغذية الراجعة مؤشرات لحوكمة التبادل الخليجي، لا الاكتفاء بوجود منصة تقنية (Eski & Fiddelers, 2023).

قدّم (Abraha، ٢٠٢١) خريطةً نقدية لسياسات وصول جهات إنفاذ القانون إلى الأدلة الإلكترونية عبر الحدود، وصنّف مبادرات الإصلاح في أربعة اتجاهات: إصلاحي وأحادي ودولي ومركب، وبيّن أن نظام المساعدة القانونية المتبادلة المصمم قبل العصر الرقمي يعاني بطئاً لا يلائم سرعة البيانات، وأن المبادرات الأحادية غير المنسقة قد تولّد تنازعاً في الاختصاص وغموضاً قانونياً ومخاطر على الخصوصية. وقوة الدراسة في شمول المقارنة القانونية وتوضيح المفاضلات بين السرعة والسيادة والحقوق، لكنها دراسة سياسات لا تقيس أداء جهاز بعينه. وتضيف إلى البحث الحالي معياراً حاكماً للتنسيق الرقمي الخليجي: لا تُقاس الفاعلية بسرعة الوصول فقط، بل أيضاً بشرعية الطلب وقابلية الدليل للاستخدام القضائي وحماية البيانات وتحديد المسؤولية (Abraha, 2021).

أجرت (Russo و2022 , olStamb) أول مراجعة شاملة لامتداد سياسات الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة إلى دول الجوار، من خلال تحليل ٢١٦ مشروعاً نُفذت خلال خمسة عشر عاماً في إنفاذ القانون والحدود والعدالة الجنائية والسجون. وبيّنتا أن الاتحاد ينقل قدرات الضبط عبر التشبيك والإرشاد والاستعانة بجهات خارجية والعمل عن بُعد، وأن بناء قدرات الشركاء يعيد في الوقت نفسه تشكيل دور الاتحاد الأمني. وتتميز الدراسة باتساع مادتها التجريبية وإطارها الجامع بين

العلاقات الدولية وعلم الجريمة، لكنها تنبّه ضمنياً إلى أن نقل النماذج ليس محايداً وقد يحمل منطق الجهة المانحة. ويستفيد البحث الحالي منها كمقارنة إقليمية، مع رفض النسخ المؤسسي الحرفي واشتراط التكييف القانوني والمساءلة والملكية الخليجية للنموذج (Russo & Stambøl, 2022).

حلل (orliniB ، 2022) تجريبياً قرارات مجلس الأمن الصادرة خلال نحو عقدين لرصد كيفية تعامله مع الجريمة المنظمة، وأظهر أن المجلس لم يقتصر على توصيف الجريمة كتهديد للسلم، بل استخدم تقصي الحقائق والعقوبات وأشكالاً من التنظيم الاستجابي والإنفاذ. وتكمن قيمة الدراسة في إظهار تداخل الحوكمة الأمنية الدولية مع الوظائف التنظيمية والقانونية، لا مع التعاون الشرطي وحده. غير أن وحدة تحليلها هي مجلس الأمن، ولذلك لا تفسر بالتفصيل التنسيق اليومي بين الأجهزة الوطنية. ويستخدم البحث الحالي هذه النتيجة لتأكيد أن منظومة المواجهة متعددة المستويات، وأن التنسيق الخليجي ينبغي أن يربط التنفيذ الوطني بالتزامات الأمم المتحدة مع إبقاء الصلاحيات والمسؤوليات قابلةً للتتبع (Borlini, 2022).

اختبر (Breuer و2023 ،seVare) بنية جماعات الجريمة المنظمة باستخدام نماذج الشبكات العشوائية الأسّية على ثلاث مجموعات بيانات: توزيع الهيروين في نيويورك، وشبكة مشتريات مرتبطة بكوزا نوسترا، وشبكة للجيش الجمهوري الإيرلندي. وخلصا إلى أن البنية تختلف باختلاف وظيفة الجماعة؛ فشبكات التجارة والتمويل أظهرت مركزيةً وتكتلاً ومسارات أقصر بدرجات تختلف عن جماعات الحوكمة أو الأهداف السياسية. وتتميز الدراسة بتقديم دليل شبكي يرفض افتراض البنية الهرمية الواحدة، مع محدودية التعميم بسبب عدد الحالات وطبيعتها التاريخية. وتفيد البحث الحالي بأن الاستخبارات والتنسيق لا ينبغي أن يعتمدا نموذجاً تنظيمياً واحداً للخصم، بل يُكيّفان وفق نوع النشاط وبنية الشبكة ومسار الأموال والأدلة (Breuer & Varese, 2023).

رسم Button وزملاؤه (٢٠٢٥) خريطةً للاستجابات العامة والخاصة للاحتيال العابر للحدود، مستندين إلى تحليل الأدلة المتاحة والأمثلة المقارنة. وأبرزت الدراسة مفارقة انخفاض الاحتكاك أمام الجاني الرقمي مقابل ارتفاع الاحتكاك القانوني والسياسي والتشغيلي أمام التحقيق والملاحقة، كما وجدت أن نشاط القطاع الخاص أوسع مما يظهر علناً وأن الهياكل التي تجمع الجهات العامة والخاصة ما تزال محدودة. وتتمثل إضافتها في وضع التنسيق العام والخاص داخل قلب الاستجابة، بينما يحد غياب تصميم ميداني موحد من قياس فاعلية كل نموذج. ويستفيد البحث الحالي منها في إدخال المصارف والمنصات الرقمية وشركات الاتصالات ضمن حوكمة مكافحة الجريمة المالية، مع قواعد واضحة للإبلاغ والخصوصية والتغذية الراجعة (Button et al., 2025).

رابعاً: المقارنة النقدية وإمكان الإفادة في السياق الخليجي

تُظهر المقارنة أن الأدبيات العربية والخليجية تُحسن بيان الأساس القانوني وضرورات الأمن الجماعي وخصوصية البيئة الإقليمية، في حين تُقدّم الأدبيات الأجنبية الحديثة تفصيلاً تجريبياً أكبر لآليات الشبكات المهنية وتبادل المعلومات والأدلة الرقمية وصنع المعنى المشترك. ولا يعني ذلك تفوق مسار على آخر؛ فالنص القانوني يحدد المشروعية والاختصاص، والدراسة التشغيلية تكشف لماذا قد يتعطل التنفيذ رغم وجود النص. وتنبثق القيمة التحليلية من جمع المسارين: اتفاقات واضحة، وهياكل مسؤولية، وثقة مهنية، ومعايير بيانات، وتدريب، ومساءلة، وموارد قابلة للاستمرار.

ولا يجوز نقل نماذج الولايات المتحدة وكندا أو الاتحاد الأوروبي أو نيوزيلندا إلى الخليج نقلاً آلياً، فاختلاف توزيع الاختصاصات، وقواعد الإثبات والخصوصية، ودرجات مركزية القرار، وحساسية البيانات الأمنية، واللغة المؤسسية، كلها عوامل تؤثر في قابلية النقل. وما يصلح للإفادة هو المبادئ القابلة للتكييف: ضابط ارتباط

دائم، وتفويض قانوني محدد، وبروتوكول موحد للطلب والاستجابة، وتدريب مشترك، وسجل تدقيق للنفاذ إلى البيانات، وتقييم دوري قائم على مؤشرات، وآلية لحل النزاع بين الجهات. أما الهيكل التنظيمي النهائي فينبغي أن ينبع من مؤسسات مجلس التعاون وأنظمته القانونية.

خامساً: الفجوة البحثية وموقع الدراسة الحالية

تغطي الأدبيات السابقة أجزاءً مهمة من المشكلة، لكنها غالباً تفصل بين ثلاثة مستويات: دراسات قانونية للاتفاقات والتعاون القضائي، ودراسات استراتيجية للأمن الإقليمي، ودراسات تشغيلية لشبكات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات. وما يزال الربط بين هذه المستويات محدوداً في الأدبيات الموجهة إلى دول مجلس التعاون، لا سيما الربط بين مبادئ الحوكمة من شفافية ومساءلة وتحديد اختصاصات، وبين تدفق المعلومة والدليل والقرار عبر الشرطة والنيابة والقضاء والحدود والاستخبارات المالية والجهات الرقابية والقطاع الخاص.

وتتمثل الفجوة على نحو أدق في غياب إطار خليجي تكاملي يفسر شروط فاعلية التنسيق، لا مجرد وجوده الشكلي، ويجمع الأبعاد الإدارية والقانونية والتقنية والثقافية والاستراتيجية في وحدة تحليل واحدة. كما تقل الدراسات التي تترجم الحوكمة إلى مؤشرات قابلة للفحص، مثل زمن الاستجابة للطلبات، وقابلية الأدلة المتبادلة للاستخدام القضائي، ونسبة الطلبات المكتملة، وجودة التغذية الراجعة، وعدد التدريبات المشتركة، ومستوى توثيق الصلاحيات، ووجود سجلات تدقيق وآليات تظلم ومراجعة مستقلة.

يسعى البحث الحالي إلى معالجة هذه الفجوة بمقاربة وصفية تحليلية ومقارنة تربط الحوكمة المؤسسية بالتنسيق الأمني والعدلي والرقابي في مواجهة جرائم متعددة عابرة للحدود، مع تركيز خليجي واستفادة نقدية من الأدبيات الدولية. وإسهامه المقصود هو بناء إطار تفسيري واستراتيجي وتحديد متطلبات تطبيقه، لا إثبات علاقة سببية أو ترتيب دول المجلس من حيث الأفضلية؛ فذلك يحتاج إلى بيانات ميدانية موحدة لا توفرها المصادر المتاحة. وبذلك تحافظ الدراسة على هويتها الخليجية، وتستخدم الأدبيات الدولية لتوسيع أدوات التحليل واختبار الافتراضات وصياغة توصيات أكثر قابلية للقياس.

المبحث الأول

مفهوم الحوكمة المؤسسية وأبعادها

المطلب الأول: تعريف الحوكمة المؤسسية ومبادئها

تُشير الحوكمة المؤسسية في القطاع العام إلى منظومة القواعد والمؤسسات والعمليات التي تُوزّع الاختصاصات، وتضبط اتخاذ القرار، وتربط استخدام السلطة بالمساءلة والنتائج. ويضع إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة العامة السليمة القيم الموجهة، والأدوات التمكينية، وآليات التنفيذ ضمن بناء واحد يهدف إلى جعل المؤسسات أكثر قدرةً على الاستجابة والنزاهة والفاعلية. وفي هذا البحث لا تُستخدم الحوكمة بوصفها مفهوماً إدارياً مجرداً، بل بوصفها طريقةً لتنظيم العلاقات داخل المؤسسة وبين المؤسسات الأمنية والعدلية والرقابية (OECD, 2020).

وتقوم الحوكمة المؤسسية على مبادئ مترابطة: وضوح الاختصاص، وسيادة القانون، والنزاهة، والشفافية المتناسبة مع طبيعة العمل، والمساءلة، والفاعلية، والاستجابة، وإشراك أصحاب المصلحة حيث يلزم. ويُميّز هذا البحث بين حوكمة المؤسسة الواحدة، التي تضبط سلطاتها وقراراتها الداخلية، وحوكمة شبكة المؤسسات، التي تحدد مسارات الإحالة والتشارك واتخاذ القرار وتمنع ازدواج الجهد أو فجوات المسؤولية. ويُعد المستوى الشبكي هو الأكثر اتصالاً بمواجهة الجرائم العابرة للحدود (OECD, 2020; Legrand & Leuprecht, 2021).

ويرتبط تطبيق الحوكمة في القطاع الأمني بموازنة مشروعة بين سرية العمليات ومتطلبات الرقابة والمساءلة وحماية الحقوق. ولا تعني الشفافية نشر المعلومات الحساسة، بل وضوح التفويض وقواعد الوصول إلى

البيانـات وإمكان مراجعـة القرار من جهـة مختصة. وتُظهر أدبيات شبكات الإنفاذ أن التعاون المرن قد يعزز القدرة السـيادية للدول، لكنه يحتاج إلى أساس قانوني وتمويل وتدريب وإشراف يمنـع تحوله إلى قنوات غير قابلة للمحاسبة (Legrand & Leuprecht, 2021).

وعلى صعيـد التطبيـق في دول الخليـج، تكشـف التقييمات المتبادلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تفـاوت في عناصر الامتثـال والفاعلية بين الدول وعبر فترات التقييـم. غير أن هـذه التقييمات قطاعية ولا تكفـي وحدها لبناء ترتيب شـامل للحوكمة الأمنية، كما أن اختلاف سـنة التقييم ونطاقـه يحد من المقارنة المباشرة. لذلك يتعامل البحث مع التفاوت بوصفه مؤشراً للحاجـة إلى تحسين مؤسسي مسـتمر، من دون وصف دولة بعينها بأنها الأفضـل أو الأكثر تقدماً بغير مقياس موحد ومحدث (مجموعة العمل المالي، ٢٠٢٢).

المطلـب الثـاني: تطور مفهـوم الحوكمة في السـياق الإداري والقانوني

تطور مفهـوم الحوكمة من تركيـز مبكر على ضوابط الشركات إلى إطار أوسع للقطاع العام يربط القيم المؤسسية بقدرة الحكومة على التصميم والتنفيذ والتقييم. ومع تعقد المخاطر العابرة للحدود، اتسع الاهتمام من حوكمة المنظمة المنفـردة إلى حوكمة الشـبكات التي تعمـل فيها وحدات حكوميـة من دول متعددة. ويبيّن هـذا التطور أن الهيكل الهرمي يظل ضرورياً للمساءلة، لكنه لا يكفي وحده لمواجهة تهديد يتحرك عبر اختصاصات وحدود متعددة (OECD, 2020; Legrand & Leuprecht, 2021).

وأسـهمت المنـظمات الدولية في بناء أطـر معيارية للتجريم والتعـاون واسترداد العائـدات، بينما أظهرت الدراسـات المقارنة أن تحويل المعايير إلى قدرة تشغيلية يتوقف على التوافـق القانوني والموارد والتدريب والثقة وآليـات المراجعة. وفي السـياق الخليجـي، ينبغي لذلك التمييـز بين تبني الالتزام الـدولي وبين إثبات فاعليته عمليـاً؛ فالأول يُقـاس بالتصديق والتشريـع، أما الثاني فيتطلب بيانات عن الطلبات المتبادلة وزمن الاسـتجابة وجـودة الأدلة ونتائـج القضايا (الأمـم المتحدة، ٢٠٠٠؛ Legrand & Leuprecht, 2021).

تتعرض المؤسسـات الأمنية والعدلية، مثل غيرها من مؤسسـات الدولة، لمخاطر الفسـاد وتعـارض المصالح وإسـاءة اسـتخدام النفاذ إلى المعلومات. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد أهميـة التدابير الوقائية والنزاهة والرقابة والمسـاءلة. ولا تتضمن المصادر التي اعتمدها البحث بيانات تسـمح بتقدير انتشـار اختراق إجرامي داخل الأجهـزة الخليجية؛ لذلك تُطرح ضوابط فصل المهام وسجلات الوصول وحماية المبلغين والمراجعة الداخلية بوصفهـا تدابير وقائية قائمة على المخاطر، لا اسـتجابةً لادعـاء غير مثبت عن حـالات بعينها (الأمم المتحدة، ٢٠٠٣).

وعلى صعيد الحوكمة التشريعية، أصدرت دول الخليج قوانين متخصصة في الجرائم المعلوماتية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي سلطنة عُمان، يوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومـات رقم ٢٠١١/١٢ وقانون مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب رقم ٢٠١٦/٣٠ أساساً قانونياً للاختصاصات والإبلاغ والتحريات المالية. غير أن وجـود النـص لا يُثبت بذاته جودة التنسـيق أو مستوى الشفافية في جميع الأجهزة؛ ولذلك يركز التحليل على الحاجـة إلى بروتوكولات تنفيـذ ومؤشرات متابعة ومراجعة دورية (سلطنة عُمان، ٢٠١١، ٢٠١٦).

ويكتسـب موضوع الحوكمة الأمنية في الخليج أهميةً إضافية في ضـوء برامج التحول الوطني والرقمي التي تربط جودة المؤسسـات باسـتدامة التنمية. ويسـتخدم البحث هذه الرؤى بوصفها سـياقاً سياسـاتياً، لا دليلاً مقارنـاً على مسـتوى أداء الأجهزة الأمنية. فالإسـهام المتوقـع للحوكمة يتمثل في زيـادة قابلية القرار للتوقع، وضبـط المخاطر، واسـتمرارية الخدمة، وهي خصائص تدعم الثقة المؤسسـية حين يمكن قياسها والتحقق منها (OECD, ٢٠٢٠).

المبحث الثاني

الجرائم العابرة للحدود وأنواعها

المطلب الأول: مفهوم الجرائم العابرة للحدود وخصائصها

يُقصد بالطابع العابر للحدود اتصال الجريمة بأكثر من دولة على نحو جوهري. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الجريمة عابرةً للحدود إذا ارتُكبت في أكثر من دولة، أو وقع جانب جوهري من إعدادها أو توجيهها في دولة أخرى، أو ارتبطت بجماعة منظمة تنشط في أكثر من دولة، أو أحدثت آثاراً جوهرية في دولة أخرى. وتطبق الاتفاقية أحكامها على الجرائم المحددة فيها وعلى الجرائم الخطيرة المرتبطة بجماعة إجرامية منظمة وفق شروطها، وهو تعريف أدق من مساواة كل جريمة ذات عنصر أجنبي بالجريمة المنظمة (الأمم المتحدة، ٢٠٠٠).

وتتميز الجرائم العابرة للحدود بتعدد الفاعلين والولايات القضائية وتوزع الأدلة والعائدات، لكنها لا تتخذ بنية تنظيمية واحدة. فقد أظهر التحليل الشبكي أن جماعات التجارة والتمويل قد تختلف في المركزية والتكتل ومسارات الاتصال عن الجماعات التي تمارس وظائف حوكمية أو تسعى إلى أهداف سياسية. ويصحح ذلك الافتراض المبسط بأن جميع التنظيمات هرمية أو جميعها لامركزية، ويقتضي تكييف أدوات الاستخبارات والتحقيق مع نوع النشاط وبنية الشبكة، مع مراعاة صعوبة الإثبات عندما تتوزع البيانات والشهود والأصول بين دول متعددة (Breuer & Varese, 2023).

يخفض الفضاء الرقمي كلفة وصول الجاني إلى ضحايا وبيانات في دول متعددة، بينما تبقى جهات التحقيق مقيدةً بحدود الاختصاص وإجراءات طلب الأدلة وحفظها. وتصف دراسة الاحتيال العابر للحدود هذه المفارقة بانخفاض الاحتكاك أمام الجريمة وارتفاعه أمام الاستجابة، كما يبين التحليل القانوني للأدلة الإلكترونية أن سرعة الوصول لا تعفي من حماية الخصوصية وسلسلة الحيازة. ومن ثم لا تكمن المشكلة في التشفير وحده، بل في الجمع بين القدرة التقنية والأساس القانوني والتعاون السريع القابل للمراجعة (Abraha, 2021; Button et al., 2025).

المطلب الثاني: أبرز أنواع الجرائم العابرة للحدود وآثارها

تتنوع الجرائم العابرة للحدود بين الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية وغيرها. ويعرض التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٢٢ أنماطاً متباينة للضحايا ومسارات الاستغلال بين الأقاليم، بما يؤكد ضرورة تجنب التعميم على المنطقة العربية من دون بيانات وطنية قابلة للمقارنة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ٢٠٢٢). كما يوثق التقرير العالمي للمخدرات لعام ٢٠٢٣ تحولات أسواق المخدرات ومساراتها الدولية، وهو ما يجعل التعاون في الرصد والتحقيق وتتبع العائدات ضرورةً عمليةً للدول الواقعة على مسارات العبور أو المقصد (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ٢٠٢٣).

ويُضاف إلى ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية والاحتيال العابر للحدود. وقد وضعت توصيات مجموعة العمل المالي إطاراً قائماً على المخاطر للوقاية والتحري والتعاون، بينما تبين الأدبيات الحديثة أن الروابط بين الجرائم ليست ثابتة، بل قد تنشأ عبر خدمات مشتركة مثل غسل العائدات والفساد والوسطاء الرقميين. لذلك ينبغي تحليل مسار المال والبيانات والخدمات الميسرة في كل حالة بدلاً من افتراض سلسلة إجرامية واحدة (مجموعة العمل المالي، ٢٠٢٢؛ Button et al., 2025).

وفي السياق الخليجي، تشمل خريطة المخاطر المحتملة مسارات برية وبحرية ومالية ورقمية، مثل تهريب السلع والأشخاص والاحتيال المالي الإلكتروني ونقل العائدات. غير أن درجة التعرض تختلف بين الدول والقطاعات، ولا توفر التقارير العامة قاعدةً موحدة

تسمح بترتيب الأنماط إقليمياً، لذلك يتعامل البحث مع هذه الصور كفئات مخاطر تستلزم تقييماً وطنياً وإقليمياً دورياً، ويؤكد ضرورة الجمع بين التحقيق المالي والأمن السيبراني والتعاون القانوني بدلاً من الجزم بمعدل انتشار غير موثق (Button et al., 2025؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣).

ويظل تمويل الإرهاب من مجالات التعاون الأمني والمالي ذات الأولوية في دول الخليج. وتلزم توصيات مجموعة العمل المالي الدول بتقييم المخاطر وتطبيق تدابير متناسبة على المؤسسات المالية والأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح بحسب مستوى التعرض، مع تجنب تعطيل النشاط المشروع بلا مبرر. وتقتضي الحوكمة هنا ربط البلاغ المالي بالتحليل والتحقيق والقرار القضائي، وقياس نتائج هذا المسار، من دون افتراض حجم استخدام قناة معينة ما لم تدعمه بيانات تقييم مخاطر حديثة (مجموعة العمل المالي، ٢٠٢٢).

وتثير الجريمة العابرة للحدود مسائل الاختصاص حين تتوزع الأفعال والبيانات والعائدات بين دول متعددة. وتوفر اتفاقية باليرمو قواعد للتعاون والمساعدة القانونية وتسليم المطلوبين، لكنها لا تلغي اختلاف الأنظمة الوطنية أو شروط قبول الدليل. وتزداد المسألة تعقيداً مع الأدلة الإلكترونية التي قد توجد لدى مزود خدمة في ولاية مختلفة. لذلك لا يتطلب الحل الخليجي توحيد كل القوانين، بل تحديد نقاط الاختصاص، ونماذج الطلب، وقواعد حفظ الدليل وتنفيذه والاعتراف به، وآليةً لحسم التعارض (الأمم المتحدة، ٢٠٠٠؛ Abraha, ٢٠٢١؛ حبيب، ٢٠٢٦).

المبحث الثالث

دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز التنسيق المؤسسي

المطلب الأول: آليات الحوكمة في بناء التنسيق المؤسسي

يُعدّ التنسيق المؤسسي ركيزةً محورية في منظومة مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ذلك أن طبيعة هذه الجرائم المتشعبة تُوجب تضافر جهود أجهزة متعددة تشمل الشرطة والنيابة العامة والجهاز القضائي وأجهزة الاستخبارات وهيئات الرقابة المالية وجهات ضبط الحدود. وتُسهم الحوكمة المؤسسية في بناء هذا التنسيق من خلال آليات متعددة؛ فعلى صعيد الآلية الأولى، تُحدد الحوكمة الإطار الهيكلي للتنسيق بين الأجهزة المعنية من خلال توضيح الاختصاصات وتحديد مسارات التواصل ووضع بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات واتخاذ القرار المشترك، مما يُقلل من ازدواجية الجهود ويُجنّب التعارض في الاختصاصات.

وعلى صعيد الآلية الثانية، توفر الحوكمة منظومة تقييم دوري ومؤشرات أداء تقيس التنسيق لا النشاط المنفرد فقط. كما تُرسي لغة مهنية مشتركة تساعد الأجهزة على تعريف الخطر وتوزيع الأدوار، وهو بعد أظهرته دراسة التعاون متعدد الجهات في النرويج. وفي السياق الخليجي، توفر الأطر المشتركة نقطة انطلاق، كما ينظم قانون مكافحة غسل الأموال العُماني اختصاصات التحريات المالية، لكن الانتقال إلى حوكمة شبكية يتطلب قياس زمن الإحالة وجودة الاستجابة وقابلية المعلومة للاستخدام القضائي (Vestby, 2022؛ سلطنة عُمان، ٢٠١٦).

وتكشف الأدبيات أن الثقة المهنية تُسرّع نشأة التعاون، لكنها لا تكفي لاستدامته. فقد بينت مقارنة الشبكات الأمريكية الكندية أن العلاقات غير الرسمية تصبح أكثر فاعلية حين تُسند إلى تفويض سياسي وموارد وتدريب وتوافق قانوني، كما بينت دراسة السرديات التنظيمية أن الجهات تحتاج إلى تعريف مشترك للمشكلة. وعليه، فإن أي تطوير خليجي ينبغي أن يجمع القنوات الشخصية الموثوقة مع بروتوكولات مكتوبة ومسؤوليات قابلة للتتبع وآلية لحل التعارض بين الجهات (Legrand & Leuprecht, 2021; Vestby, 2022).

المطلب الثاني: آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية

يُمثل تبادل المعلومات والاستخبارات عنصراً حاسماً في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ويمكن أن يجري ثنائياً أو متعدد الأطراف أو عبر منصات مشتركة. غير أن وجود قناة اتصال لا يساوي جودة التبادل. وتُظهر

دراسة الموانئ الهولندية أن ضغوط الوقت وغموض القانون ونقص المعرفة والخوف من إساءة الاستخدام قد تدفع العاملين إلى حجب المعلومات رغم إعلانهم تأييد التشارك. ومن ثم تُقاس الحوكمة بوضوح الغرض والأساس القانوني والتصنيف الأمني وحقوق النفاذ وسجل التدقيق والتغذية الراجعة، لا بسرعة النقل وحدها (Eski & Fiddelers, 2023).

وتواجه آليات التبادل عقبات السيادة وتسرب البيانات وعدم التوافق التقني واختلاف تصنيف السرية، ويضاف إليها ضعف المعرفة القانونية لدى العاملين وتفاوت جودة البيانات. وتفيد تجربة ضباط الارتباط بأن العنصر البشري المتخصص يربط المؤسسات ويترجم الطلبات ويُسرّع الاستجابة، إلا أن دوره يجب أن يكون محدد الصلاحية وموثقاً. وفي البيئة الخليجية، يقترح البحث الجمع بين منصة آمنة وضباط ارتباط دائمين ودليل إجراءات موحد وتدريب دوري واختبارات امتثال، مع عدم افتراض أن عضوية شبكة دولية تُزيل تلقائياً العقبات الداخلية (den Heyer, 2022; Eski & Fiddelers, 2023).

المطلب الثالث: نماذج تطبيقية في الحوكمة الأمنية

تقدم التجربة الأوروبية نموذجاً إقليمياً للمقارنة، لا قالباً جاهزاً للنقل. فقد كشف تحليل ٢١٦ مشروعاً للاتحاد الأوروبي أن بناء القدرات يجري عبر التشبيك والإرشاد ودعم إنفاذ القانون والحدود والعدالة الجنائية. وتوضح التجربة قيمة المؤسسات الدائمة والمعايير المشتركة، لكنها تنبه أيضاً إلى أن نقل سياسات الضبط قد يحمل افتراضات الجهة المصدرة، لذلك تكون الإفادة الخليجية في مبادئ التشغيل والقياس والمساءلة، مع بقاء التصميم المؤسسي والقانوني نابعاً من دول المجلس (Russo & Stambøl, 2022).

وعلى المستوى الوطني الخليجي، يوفر المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عُمان مثالاً على تخصيص جهة لتلقي البلاغات وتحليلها وتبادل المعلومات في إطار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُستمد قيمة المثال من وضوح الأساس القانوني والوظيفة، لا من افتراض تفوق ترتيبه على نماذج أخرى من دون تقييم مقارن. ويمكن الإفادة منه عند بحث الربط الخليجي بين وحدات المعلومات المالية بشرط توحيد الحد الأدنى من جودة البيانات، وتحديد أغراض الاستخدام، وحماية السرية، وقياس أثر الإحالات على التحقيق والملاحقة (سلطنة عُمان، ٢٠١٦؛ مجموعة العمل المالي، ٢٠٢٢).

وتوفر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منصةً إقليمية قائمة للتعليم والتدريب والبحث الأمني، يمكن الإفادة منها في البرامج الخليجية المشتركة وبناء لغة مهنية بين الكوادر. غير أن المصادر المستخدمة في هذا البحث لا تقيس أثر برامجها على نتائج التنسيق أو التحقيق، فلا يصح افتراض ذلك الأثر مسبقاً. ويمكن تطوير القيمة التطبيقية عبر مناهج موحدة وتمارين متعددة الجهات في الجرائم المالية والسيبرانية والاتجار بالبشر، مع تقييم قبلي وبعدي ومتابعة انتقال المهارة إلى العمل المؤسسي.

وفي إطار التنسيق الأمني الخليجي، يمكن للعلاقات المهنية غير الرسمية أن تفتح قنوات سريعة لبناء الثقة، كما تؤكد دراسة شبكات الإنفاذ الأمريكية الكندية. غير أن الاعتماد عليها وحدها يجعل التعاون عرضةً لتغير القيادات وفقدان الذاكرة المؤسسية. ومن ثم ينبغي تحويل الثقة المتراكمة في الاجتماعات والعمليات المشتركة إلى إجراءات مكتوبة، ونقاط اتصال محددة، وسجلات قرار، ومراجعة لاحقة توازن بين السرعة والمساءلة (Legrand & Leuprecht, 2021).

ويُمثل التدريب المشترك أداةً لبناء لغة مهنية وفهم متبادل لاختلاف الاختصاصات. وتبين خبرات ضباط الارتباط الدوليين أن بناء الشبكات وجمع المعلومات ودعم التحقيقات وظائف بشرية لا تعوضها المنصات الرقمية وحدها. لذلك يُستحسن أن تقترن البرامج الخليجية بتكليفات ارتباط عملية وتمارين محاكاة لطلب معلومات أو دليل إلكتروني، ثم تقييم الأداء وفق زمن الاستجابة ودقة الطلب وحماية البيانات وقابلية الناتج للاستخدام القضائي (den Heyer, 2022).

المبحث الرابع

التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود

المطلب الأول: الأطر الدولية للتعاون الأمني

أسست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠ واتفاقية مكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ أساساً للتجريم وتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد العائدات. وإلى جانب هذا الإطار التعاهدي، أظهر تحليل قرارات مجلس الأمن أن الحوكمة الدولية للجريمة المنظمة تشمل أيضاً تقصي الحقائق والعقوبات وأدوات التنظيم والإنفاذ. ويعني ذلك أن الاستجابة الوطنية والخليجية تعمل داخل منظومة متعددة المستويات، وتحتاج إلى توزيع واضح للمسؤوليات حتى يمكن تتبع كيفية انتقال الالتزام الدولي إلى إجراء وطني ونتيجة قضائية (الأمم المتحدة، 2000، 2003؛ Borlini, 2022).

وعلى المستوى الدولي المتخصص، تضع مجموعة العمل المالي معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتستخدم التقييم المتبادل لمتابعة الامتثال والفاعلية. وتوفر منظمة الإنتربول قواعد بيانات واتصالات شرطية عابرة للحدود، كما تتيح الإشعار الأحمر بوصفه طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون لتحديد مكان شخص وتوقيفه مؤقتاً تمهيداً للتسليم أو لإجراء قانوني مماثل. والإشعار الأحمر ليس مذكرة توقيف دولية؛ إذ تقرر كل دولة قيمته وإجراءاته وفق قانونها الوطني. وتوضح هذه الحدود أن الأداة الدولية لا تُغني عن صحة الأساس القضائي وجودة البيانات والمتابعة بين الجهات المختصة (مجموعة العمل المالي، 2022؛ INTERPOL, n.d.).

وتشارك دول الخليج في الأطر الدولية الرئيسية، إلا أن التصديق لا يزيل الفجوة التنفيذية تلقائياً. ففي مجال الأدلة الإلكترونية، بيّن Abraha أن بطء المساعدة القانونية التقليدية قد لا يلائم سرعة زوال البيانات، بينما قد تولد الحلول الأحادية تنازعاً في الاختصاص ومخاطر على الخصوصية. كما يؤكد التحليل القانوني العربي أن اختلاف التشريعات واعتبارات السيادة يحدان من التعاون. لذلك يحتاج الخليج إلى قنوات عاجلة محفوظة الضمانات، ونماذج طلب موحدة، ومعايير لحفظ سلسلة الحيازة وقبول الدليل، واتفاق واضح على الجهة المختصة والمراجعة القضائية (Abraha, 2021؛ حبيب، ٢٠٢٦).

المطلب الثاني: التجارب الخليجية في التنسيق المؤسسي

أولت دول مجلس التعاون موضوع الجريمة المنظمة العابرة للحدود اهتماماً متصاعداً، ويوفر الاتفاق الأمني لدول المجلس إطاراً قانونياً للتعاون. وتوضح الدراسة التقويمية للزعابي وعلام أن المجلس طوّر آليات متعددة للسلم والأمن، مع بقاء الحاجة إلى معالجة مواطن الضعف (مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ١٩٩٤؛ الزعابي وعلام، ٢٠٢٣). وعلى الصعيد الوطني، تُظهر التشريعات العُمانية والإماراتية والسعودية توسعاً في تنظيم الجرائم المعلوماتية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب (دولة الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٨؛ سلطنة عُمان، ٢٠١٦؛ المملكة العربية السعودية، ٢٠١٧). غير أن تقييم التنسيق يتطلب بيانات تشغيلية تتجاوز تعداد النصوص، مثل الطلبات المنفذة ونتائجها وزمنها.

وفي سياق موازٍ، طوّرت دول الخليج هياكل وطنية ووحدات متخصصة لمكافحة الجرائم المالية والسيبرانية، كما عززت أنظمتها للإبلاغ والتحري وتجميد العائدات. ولا تتوافر في المصادر المستخدمة بيانات موحدة تسمح بالمقارنة بين فاعلية هذه الهياكل أو نسبة ما يعود منها إلى الذكاء الاصطناعي تحديداً؛ لذا يقتصر الاستنتاج على وجود اتجاه تنظيمي وتقني متنامٍ. أما الحكم على الأثر فيستلزم مؤشرات قابلة للمقارنة، مع مراعاة أن التقنية لا تعوض التوافق القانوني وجودة البيانات والتنسيق العام والخاص، وفق مجموعة العمل المالي (٢٠٢٢) وباتن وزملائه (٢٠٢٥).

وتبرز في التجارب الخليجية إشكالية التوازن بين متطلبات التنسيق وحماية السيادة والمعلومات الحساسة، كما تتفاوت نتائج التقييمات المتبادلة في مكافحة غسل الأموال من دولة إلى أخرى ومن دورة تقييم إلى أخرى،

لكن لا يصح تحويلها إلى ترتيب عام للحوكمة الأمنية لأن نطاقها ووقتها ومؤشراتها محددة. والأدق استخدام نتائجها لتحديد مواطن التحسين في الفهم القائم على المخاطر والتحقيق والملاحقة والتعاون، ثم متابعة التقدم بمؤشرات ثابتة ومعلنة المنهجية (مجموعة العمل المالي، ٢٠٢٢).

ويمكن للمشاركة الخليجية في برامج التعاون الدولي أن تتيح التدريب والمعايير وقنوات الاتصال والخبرة المقارنة، لكن قياس أثرها يحتاج إلى بيانات عن القضايا والطلبات والمهارات المنقولة، لا إلى وصف الشراكة وحده. وتظهر الأدبيات الأوروبية أن برامج بناء القدرات قد تعيد تشكيل الممارسة المؤسسية، بينما تؤكد دراسة ضباط الارتباط أهمية استمرار العلاقات المهنية. لذلك يُستحسن ربط كل شراكة بأهداف قابلة للقياس وخطة لنقل المعرفة ومراجعة للملاءمة القانونية المحلية (Russo & Stambøl, 2022; den Heyer, 2022).

وعلى صعيد التعاون الإقليمي الأوسع، تمتد مسارات الجريمة إلى دول عربية وخارج الإقليم، ولذلك لا يكفي تنسيق محصور داخل حدود المجلس. ويؤكد التحليل القانوني لاتفاقية باليرمو أن تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية وتبادل المعلومات تحتاج إلى توافق إجرائي وإرادة تنفيذية، لا إلى التزام عام فحسب. ويقترح البحث بناء دوائر تعاون متدرجة: خليجية كثيفة، وعربية بحسب مسارات الخطر، ودولية عبر الاتفاقات والمنظمات المختصة، مع ضوابط موحدة للطلب والاستجابة (حبيب، ٢٠٢٦؛ الأمم المتحدة، ٢٠٠٠).

المبحث الخامس

التحديات الإدارية والاستراتيجية والحلول المقترحة

المطلب الأول: التحديات الإدارية والمؤسسية

تواجه الحوكمة الأمنية تحديات هيكلية وبشرية وثقافية. فالهياكل المتخصصة قد تعمل في صوامع منفصلة، وقد تختلف تعريفات المشكلة وأولوياتها بين الشرطة والنيابة والضرائب والعمل والرقابة المالية. وتبين الدراسة النرويجية أن صنع فهم مشترك يساعد على العمل، لكنه قد يحجب زوايا لا تدخل في السرد التنظيمي السائد. لذلك لا يقتصر الإصلاح على إعادة رسم الهيكل، بل يشمل فريقاً متعدد الجهات، وقاموس مخاطر مشتركاً، ومسؤولية واضحة عن القرار، وتدريباً يجمع المعرفة الأمنية والقانونية والرقمية (Vestby, ٢٠٢٢).

ويتمثل تحدٍ ثانٍ في البنية التقنية والقانونية للبيانات؛ فاختلاف الأنظمة والتصنيفات وقواعد الخصوصية وسلسلة حيازة الدليل قد يبطئ التبادل أو يضعف قيمته القضائية. كما أن غموض القانون ونقص معرفة العاملين قد يؤديان إلى حجب المعلومة حتى عند توافر المنصة. ويضاف إلى ذلك نقص البيانات الخليجية الموحدة اللازمة لقياس حجم الجريمة ونتائج التنسيق. وتستلزم المعالجة معايير بيانات مشتركة، وبروتوكولاً قانونياً للأدلة الإلكترونية، وتدريباً وظيفياً، وسجلات تدقيق، ومؤشرات أثر لا مؤشرات نشاط فقط (Abraha, 2021; Eski & Fiddelers, 2023).

ويُلاحظ الباحثون المتخصصون أن التغيير الثقافي المؤسسي يُعدّ من أصعب التحديات لأنه يمس قناعات راسخة وممارسات متجذرة يصعب تغييرها في المدى القصير حتى مع توافر الإرادة السياسية اللازمة. ويُضاف إلى ما سبق تحدي الموارد المالية والبشرية اللازمة لبناء منظومة حوكمة أمنية فاعلة وصيانتها. وتتفاقم هذه التحديات حين تتشابك مع ضغوط الأزمات الأمنية الطارئة التي تدفع الأجهزة إلى تفضيل الاستجابة الآنية على حساب بناء الأنظمة المؤسسية طويلة الأمد. كما يُشكّل غياب منظومة بيانات موحدة وموثوقة لقياس حجم الجريمة العابرة للحدود في دول الخليج إشكاليةً حوكمية في حد ذاتها؛ إذ لا يمكن إدارة ما لا يمكن قياسه.

المطلب الثاني: الحلول الاستراتيجية المقترحة

في مواجهة هذه التحديات، تقترح الدراسة إصلاحاً تدريجياً نحو تنظيم شبكي يحافظ على تسلسل المسؤولية، ويطوّر الأطر الخليجية القائمة قبل إنشاء كيان جديد.

ويبدأ ذلك بتقييم الاختصاصات الحالية ونقاط التداخل، ثم تحديد جهة تنسيق أو مركز إقليمي ذي تفويض قانوني واضح ونقاط اتصال دائمة وآلية لحل النزاع ومراجعة الأداء. وتؤكد التجارب المقارنة أن الشبكة تنجح حين تجتمع الثقة المهنية مع الموارد والتدريب والتوافق القانوني والمساءلة، لا بمجرد الإعلان عن إنشائها (Legrand & Leuprecht, 2021; Russo & Stambøl, 2022).

ويشمل المسار التنفيذي برامج تدريب مشتركة تجمع التحقيق المالي والرقمي والقانون الدولي، وتوافق التشريعات أو إجراءات الاعتراف المتبادل، ومنصات تحليل تخضع لضوابط حماية البيانات والمراجعة البشرية. كما يتطلب إطاراً للتنسيق مع المصارف والمنصات الرقمية وشركات الاتصالات؛ إذ تُظهر دراسة الاحتيال العابر للحدود أن نشاط القطاع الخاص واسع، بينما تظل الهياكل التي تجمعه بالجهات العامة محدودة. ويجب أن تحدد هذه الشراكة واجب الإبلاغ وغرض استخدام البيانات والتغذية الراجعة وحماية الحقوق، مع عدم تقديم الذكاء الاصطناعي بديلاً عن جودة الدليل والمساءلة (Button et al., 2025؛ مجموعة العمل المالي، ٢٠٢٢).

ويُلقي التحليل المقارن الضوءَ على حقيقة جوهرية مفادها أن نجاح منظومة الحوكمة الأمنية لا يُقاس بحجم الإطار التشريعي وحده، بل بمدى ترجمته إلى ممارسات مؤسسية يومية راسخة تسري على مختلف مستويات الأجهزة الأمنية دون استثناء، فكثيراً ما تُعاني الأجهزة الأمنية من ظاهرة الازدواجية المؤسسية، حيث تتعايش خطابات الحوكمة الرشيدة مع ممارسات الانغلاق على المستوى التشغيلي، مما يُفضي إلى فجوة مؤلمة بين ما هو مُعلن وما هو مُطبَّق فعلاً. ولا يمكن تجسير هذه الفجوة إلا من خلال منظومة تدريب مستمر وتغيير ثقافي ممنهج يُرسّخ قيم الشفافية والمساءلة في سلوك الأفراد والمؤسسات، وهو ما يستلزم استراتيجيةً إصلاحية تجمع بين الإصلاح التشريعي والهيكلي وبين التغيير الثقافي والسلوكي في آنٍ معاً.

المطلب الثالث: نحو استراتيجية خليجية متكاملة للحوكمة الأمنية

انطلاقاً من التحليل السابق، يمكن رسم استراتيجية خليجية على ثلاثة مستويات: إصلاح وطني يوضح اختصاصات الأجهزة ومسارات الرقابة؛ وتنسيق ثنائي في المخاطر ذات الأولوية؛ وإطار إقليمي يحدد الحد الأدنى المشترك للبيانات والطلبات والتدريب والتقييم. وتدل الأدبيات الخليجية والدولية على أن المسؤولية الجماعية لا تلغي السيادة، بل يمكن أن تعزز قدرة الدولة حين تكون الصلاحيات محددة والقرار قابلاً للتتبع، ويظل الشكل المؤسسي النهائي خاضعاً لتقييم الأطر القائمة وملاءمته القانونية في دول المجلس (الزعابي وعلام، 2023؛ Legrand & Leuprecht, 2021).

ومن الحلول التقنية الواعدة تحليل الشبكات والبيانات لرصد العلاقات ومسارات المال، على أن يُكيَّف النموذج التحليلي مع اختلاف بنية الجماعات الإجرامية وألا يتحول إلى قرار آلي غير قابل للمراجعة. ويقترن ذلك بمنظومة إحصاء جنائي خليجية موحدة تُعرّف المؤشرات ومصادرها وحدود المقارنة، وبسجل تدقيق يبين من استخدم البيانات ولأي غرض. فالقيمة الحوكمية للتقنية تنشأ من جودة البيانات ومشروعية الاستخدام وإمكان التقييم، لا من حداثة الأداة وحدها (Breuer & Varese, 2023; Eski & Fiddelers, 2023).

وعلى صعيد المساءلة، ينبغي أن تخضع الأجهزة لمسارات رقابة تتناسب مع حساسية عملها، تشمل تفويضاً مكتوباً وفصلاً مناسباً للوظائف ومراجعةً مستقلةً أو قضائيةً حيث يلزم، مع حماية السرية التشغيلية. ولا تعني الرقابة كشف المعلومات للجمهور بلا ضابط، بل التأكد من مشروعية جمعها واستخدامها ومن إمكان الاعتراض والتحقيق في الخطأ. ويجعل إطار الحوكمة العامة السليمة المساءلة والنزاهة والقدرة على التقييم جزءاً من جودة الأداء لا قيداً خارجياً عليه (OECD, 2020).

وفي ختام استعراض التحديات والحلول، تجدر الإشارة إلى أن نجاح أي إصلاح مؤسسي أمني مشروط بتوافر قيادة رشيدة وملتزمة بمبادئ الحوكمة؛ إذ إن الإصلاحات المؤسسية مهما بلغت من دقة التصميم وإحكام الصياغة لا يمكنها أن تُكلَّل بالنجاح في ظل قيادات تفتقر إلى الاقتناع بقيم الحوكمة الرشيدة. لذا فإن الاستثمار في تأهيل القيادات الأمنية وتنمية قناعاتهم بأهمية الحوكمة الرشيدة وفهمهم لمتطلباتها التطبيقية يُعدّ موازياً في أهميته للاستثمار في الهياكل المؤسسية والتشريعات القانونية، بل ربما يفوقها أهميةً من الناحية العملية.

وتزداد أهمية الحوكمة الأمنية الخليجية مع التحولات الجيوسياسية والرقمية وتداخل الأمن الاقتصادي والسيبراني. ويشير التحليل الاستراتيجي للسياسات الخليجية بعد عام ٢٠١١ إلى ضرورة الجمع بين التنسيق الإقليمي وتنمية القدرة الذاتية وعدم الاعتماد الكامل على الضامن الخارجي. ويضيف البحث الحالي أن استدامة هذا التوجه تتطلب إجراءات مؤسسية دائمة لا ترتبط بأزمة بعينها: تقييم مخاطر مشترك، وخطط استمرارية، وتمارين دورية، ومراجعة بعد الحدث، وذاكرة مؤسسية تحفظ الدروس (عليوي والهلالي، ٢٠٢٤).

وإن من أبرز الدروس المستخلصة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الحوكمة الأمنية الإقليمية أن المسار نحو التكامل الأمني لا يسير في خط مستقيم صاعد باستمرار، بل يشهد في أحيان كثيرة تراجعات وانتكاسات مؤقتة ناجمة عن تباين المصالح الوطنية أو توترات سياسية عابرة. والحوكمة المؤسسية الرشيدة هي ما يُوفر منظومة المرونة والصمود المؤسسي اللازمة لتجاوز هذه التراجعات المؤقتة والمضي قُدُماً في مسيرة بناء التكامل الأمني. ويستلزم بناء هذه المرونة وجود آليات حل النزاعات المؤسسية بين الأجهزة الأمنية لدول الخليج وقنوات واضحة لمعالجة الخلافات حول تفسير الاتفاقيات أو تطبيق بنودها. وبدون هذه الآليات يظل التعاون الأمني الإقليمي رهيناً للعلاقات الشخصية والمزاج السياسي، مما يجعله هشاً أمام أي توتر عابر في العلاقات البينية.

وفي السياق ذاته، يُعدّ بناء الذاكرة المؤسسية الأمنية الخليجية أحد المتطلبات الجوهرية للحوكمة الأمنية الرشيدة؛ إذ كثيراً ما تضيع الدروس المستخلصة من التجارب الأمنية الناجحة والفاشلة مع تغيير القيادات ودوران الكوادر البشرية، مما يجعل كل جيل أمني يُعيد اكتشاف المشكلات ذاتها وإعادة اختراع الحلول التي سبق التوصل إليها. وتستلزم معالجة هذا القصور تطوير منظومة توثيق مؤسسي منهجية تُحفظ فيها الدروس المستخلصة والبروتوكولات التشغيلية المحكمة وخلاصة الخبرات التراكمية بصورة مُنظمة ومتاحة للكوادر الأمنية المعنية. وتُمثل هذه الذاكرة المؤسسية أحد أثمن أصول أي منظومة أمنية ناضجة وأهم ضمانات استمراريتها وتطورها عبر الأجيال المتعاقبة من الكوادر القيادية والتشغيلية.

وخلاصة القول في موضوع التحديات والحلول الاستراتيجية، إن منظومة الحوكمة الأمنية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود في دول الخليج تتضمن من عناصر القوة ما يجعلها قادرةً على الانطلاق نحو مستوى أعلى من الفاعلية والتكامل، إذا ما أُحسن توظيف الإمكانات المتاحة وتجاوز المعوقات البنيوية بشجاعة مؤسسية وإرادة سياسية حقيقية. والطريق أمام دول الخليج واضح وإن كان مضنياً؛ بناء منظومة حوكمة أمنية مؤسسية تجمع بين الرؤية الاستراتيجية الثاقبة، والتطبيق الصارم للمعايير، وبناء القدرات المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي الفاعل. وهذه المنظومة وحدها هي الكفيلة بحماية مكتسبات التنمية الخليجية وصون أمن المجتمعات الخليجية في مواجهة التهديدات الأمنية المتجددة.

وتُجدّد هذه الدراسة التأكيد على أن بناء منظومة الحوكمة الأمنية المؤسسية الفاعلة في دول الخليج لا يُمكن أن يتحقق في معزل عن إصلاح منظومة القضاء الجنائي الوطني وتعزيز استقلاليته وكفاءته؛ إذ إن فاعلية منظومة مكافحة الجريمة العابرة للحدود تتوقف في نهاية المطاف على قدرة المحاكم الوطنية على محاكمة

المتهمين وفق معـايير قانونية صارمـة وإصدار أحكام رادعـة تُرسي مبدأ عـدم الإفلات من العقـاب. وتبقى الحاجة ماسـةً إلى مراجعة منهجية دورية لأداء منظومة الحوكمة الأمنية الخليجية في ضوء معايير دولية واضحة تُمكّن مـن تحديد مواطن القوة والضعـف والبناء على الأولى ومعالجة الثانية بأساليب علمية مبنية على الدليل والتقييم الموضوعي. وخلاصة القول إن مسيرة الإصلاح المؤسسي الأمني الخليجي مسيرة طويلة لا تنتهي بإصلاح واحد أو اتفاقية واحدة، بل هي عملية تراكمية متواصلة تستلزم التزاماً مؤسسياً دائماً وإرادةً سياسيةً راسخةً.

وتنطوي تجارب دول الخليج على ممارسات يمكن أن تفيد التعاون العربي إذا وُثقت وقُيّمت ونُقلت بشـفافية، كما يمكـن لدول المجلـس أن تتعلم من تجـارب عربية ودوليـة أخرى. ولا يفترض هذا البحث قيادةً أو أفضليةً مسـبقة، بل تبادلاً قائماً على الدليـل واحترام اختلاف المـوارد والأنظمة. وتكمن القيمـة الأكاديمية في تحويل الـخبرة العملية إلى معرفة قابلـة للفحص والمقارنة، مع بيان شروط النجاح وحدود النقل.

ويمنـح التحـول الرقمـي دول الخليج فرصـاً لتحليل الروابـط ومسـارات المال وتحـسين إدارة الطلبـات، لكنـه يوسـع أيضاً سـطح المخاطر ويثير مسـائل التحيز والخصوصية والاختصاص وقبول الدليل. ولا تستطيع أداة تحليـل واحدة اكتشـاف كل الشـبكات، لأن بنيتها تختلف باخـتلاف النشـاط، كما لا يجوز تحويـل التنبؤ إلى قرار غير قابـل للمراجعـة. وتقتضي الحوكمـة الرقمية تحديد غرض المعالجة وجودة البيانات والإشراف البشري وسجل التدقيـق وفترة الاحتفـاظ وآليـة الاعتراض، مع قنوات قانونية سريعة للأدلة العابـرة للحدود (Abraha, 2021; Breuer & Varese, 2023; Button et al., 2025).

وفي ضـوء ما سـبق، تدعم الأدلة الحاجـة إلى حوكمة مؤسسـية أكثر إحكامـاً لمواجهة الجريمة العابـرة للحدود، لكنها لا تبرر الاعتقاد بأن نموذجاً تنظيمياً واحداً يصلح لكل الجرائم أو الدول. فالاستجابة الفاعلة تجمع بين اختصاص وطني واضـح، وتعاون عابر للحدود محفـوظ الضمانات، وقـدرة على التعلم والتكيف، وقيـاس دوري للنتائج. ويظل نجـاح أي إصلاح مرهوناً باختباره عمليـاً وتعديل تصميمه على ضوء البيانات، لا بقوة الصياغة النظرية وحدها.

النتائج

خلص التحليل إلى النتائج الآتية: أولاً، توفر الحوكمة إطاراً لربط الاختصاصات والمسؤوليات وتقييم التنسيق، لكنها لا تنتج الفاعلية مـن دون موارد وتدريب وتوافق قانوني. ثانياً، تختلف بنى الشـبكات الإجرامية بحسـب نشاطها، ولذلك ينبغي تنويع أدوات التحليل والاستجابة. ثالثاً، تكشف الأدبيات فجوةً متكررة بين الالتزام القانوني والتنفيذ التشـغيلي، ولا يمكن قياسـها خليجياً بدقة في غياب بيانات موحدة. رابعاً، تعوق تبادل المعلومات عوامل قانونيـة وتقنية وثقافية ومهنية؛ ولا تختزل المشـكلة في الانغلاق المؤسسي وحده. خامساً، تُسهم الثقة والعلاقات غير الرسـمية في بدء التعاون، لكنهـا تحتاج إلى توثيق ومسـاءلة كي تستمر. سادسـاً، ينبغي أن يقترن التحول الرقمـي بحوكمة البيانات والخصوصيـة وقابلية الدليل للاستخدام القضائي (Legrand & Leuprecht, 2021; Abraha, 2021; Eski & Fiddelers, 2023).

وتُضيف هذه الدراسـة ملاحظـةً جوهرية مفادها أن غيـاب منظومة بيانات موحـدة وموثوقـة لقياس حجم الجريمـة العابـرة للحدود في دول الخليـج يُمثل في حد ذاتـه إشـكاليةً حوكمية خـطيرة؛ إذ لا يمكـن إدارة ما لا يمكن قياسـه. كما تكشف الدراسـة أن الإطار المفاهيمي للحوكمة المؤسسـية يحتاج إلى تطوير نظري مستمر يُوائم بين المتطلبات الأكاديمية الصارمة والاحتياجات التطبيقية الملحّة التي تفرضها متغيرات الواقع الأمني المتجدد.

التوصيات

بنـاءً على النتائـج السـابقة، تُـوصي الدراسـة بما يـأتي: أولاً، تقييـم الأطـر الخليجية القائمـة وتطوير تفويضها وإجراءاتها قبل إنشـاء بنى موازية، مع نقاط اتصـال وضباط ارتبـاط دائمين وآلية لحـل التعارض.

ثانيـاً، اعتماد نماذج موحدة لطلبـات المعلومات والأدلة الإلكترونية، ومعايير لسلسـلة الحيازة وزمن الاسـتجابة وسـجلات التدقيق وحماية البيانات. ثالثاً، إنشاء برامج تدريب ومحاكاة مشتركة تجمع الشرطة والنيابة والقضاء والحـدود والاسـتخبارات الماليـة. رابعاً، بنـاء منظومة إحصاء ومؤشرات خليجية تقيس جودة الطلبات ونتائجها لا عـدد الاجتماعات فقط. خامسـاً، تنظيم التعاون مع المصارف والمنصـات الرقمية وشركات الاتصالات ضمن قواعد واضحـة للإبلاغ والخصوصية والتغذية الراجعة. سادسـاً، مراجعة توافق التشريعـات دورياً مع الجرائم الرقميـة والمالية المسـتجدة، وإخضـاع الإصلاح لتقييم مسـتقل قائم على الدليل (den Heyer, 2022; Button et al., 2025).

الخاتمة

يتضح مما سـبق أن الحوكمة المؤسسـية توفر إطاراً مناسـباً لتحليل التنسـيق بين الأجهـزة الأمنية والعدلية والرقابية في مواجهة الجرائـم العابرة للحدود. وتدعم الأدبيات وجود صلة بين وضوح الاختصاص والمسـاءلة والثقـة والتوافق القانوني من جهة، وقدرة المؤسسـات على تبـادل المعلومات والعمـل المشترك من جهة أخرى، مع بقـاء الحاجـة إلى بيانات خليجية موحـدة لاختبار حجم هذه الصلة عملياً. وتمتلك دول المجلس أطر تعاون وتشريعات وقدرات يمكن البناء عليها، لكن الانتقال من الالتزام إلى الأداء يتطلب بروتوكولات تشغيل ومؤشرات وذاكرة مؤسسـية ومراجعة دورية. ومن ثم تتمثل القيمة الاستراتيجية للحوكمة في جعل التعاون قابلاً للاستمرار والقيـاس والتصحيـح، مع حمايـة السـيادة والحقوق والسرية المشروعة.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية والرسمية

- الأمـم المتحـدة. (٢٠٠٠). اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنية والبروتوكولات الملحقـة بها. مكتب الأمـم المتحدة المعنـي بالمخدرات والجريمة. https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
- الأمـم المتحـدة. (٢٠٠٣). اتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحـة الفسـاد. مكتـب الأمـم المتحـدة المعني بالمخدرات والجريمة. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
- البشـير، أبـولاه. (٢٠٢٣). الإرهـاب العابر للحدود الدوليـة وضرورة حوكمـة الأمـن العالمـي. مجلة القانون والأعـمال، (٩٤)، ١٧٦-١٩٠. https://doi.org/١٠,٣٧٣٢٤/١٨١٨-٠٠٠-٠٩٤-٠١٠
- حبيب، حسـن فرحان. (٢٠٢٦). التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمـة العابرة للحدود في إطار القانون الجنائي: دراسـة في الآليـات والتحديات. مجلة دجلـة للعلوم الإنسـانية، ٢(١). https://doi.org/djhs.v٢i١,٥٤١/١٠,٦٥٢٠٤
- دولة الإمـارات العربية المتحدة. (٢٠١٨). مرسـوم بقانـون اتحادي رقم (٢٠) لسـنة ٢٠١٨ في شـأن مواجهـة جرائم غسـل الأمـوال ومكافحـة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/١٠١٦
- الزعابي، يوسـف سـالم بن يعقوب، وعـلام، وائل أحمد. (٢٠٢٣). حفظ السـلم والأمـن الدوليين في

إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية: دراسة تقويمية. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، ٢٠(٤)، ١٧٧-٢١٠. https://search.mandumah.com/Record/١٤٥٥٨٥١

- سلطنة عُمان. (٢٠١١). قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم السلطاني رقم ٢٠١١/١٢). الجريدة الرسمية.
- سلطنة عُمان. (٢٠١٦). قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠). الجريدة الرسمية، العدد ١١١٨.
- عليوي، إسراء محمد، والهلالي، علي محمد غريب. (٢٠٢٤). السياسات الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعد عام ٢٠١١: رؤية مستقبلية. مجلة الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية، ٤(٣)، ١-٢١. https://doi.org/١٠,٥٦٩٦١/mejhss.v٤i٣,٦٩٦
- مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (١٩٩٤). الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مجموعة العمل المالي. (٢٠٢٢). المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح: توصيات مجموعة العمل المالي. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/Recommendations/MENAFATF-Arabic-FATF-pdf.Recommendations-March٢٠٢٢
- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. (٢٠٢٢). التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص ٢٠٢٢. الأمم المتحدة. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/٢٠٢٢/٢٠٢٢_GLOTiP_web.pdf
- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. (٢٠٢٣). التقرير العالمي للمخدرات ٢٠٢٣. الأمم المتحدة. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-٢٠٢٣.html
- المملكة العربية السعودية. (٢٠١٧). نظام مكافحة غسل الأموال (المرسوم الملكي رقم م/٢٠). هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Abraha, H. H. (2021). Law enforcement access to electronic evidence across borders: Mapping policy approaches and emerging reform initiatives. International Journal of Law and Information Technology, 29(2), 118–153. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab001
- Borlini, L. (2022). The UN Security Council faces organized crime: Fact-finding, regulation and enforcement strategies. Journal of International Criminal Justice, 20(4), 943–979. https://doi.org/10.1093/jicj/mqab076
- Breuer, N., & Varese, F. (2023). The structure of trade-type and governance-type organized crime groups: A network study. The British Journal of Criminology, 63(4), 867–888. https://doi.org/10.1093/bjc/azac065
- Button, M., Hock, B., Suh, J. B., & Koh, C. S. (2025). Policing cross-border fraud 'above and below the surface': Mapping actions and developing a more effective global response. Crime, Law and Social Change, 83, Article 5. https://doi.org/10.1007/s10611-024-10186-2

- den Heyer, G. (2022). International police liaison officers: An examination of the experiences of New Zealand Police international liaison officers. Policing: A Journal of Policy and Practice, 16(1), 29–43. https://doi.org/10.1093/police/paab051
- Eski, Y., & Fiddelers, V. (2023). Ignorance-led port policing? The limits of information sharing–based policing in the North Sea Canal Area and Port of Amsterdam and in the Port of Moerdijk. Policing: A Journal of Policy and Practice, 17, paac071. https://doi.org/10.1093/police/paac071
- INTERPOL. (n.d.). Red Notices. https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices
- Legrand, T., & Leuprecht, C. (2021). Securing cross-border collaboration: Transgovernmental enforcement networks, organized crime and illicit international political economy. Policy and Society, 40(4), 565–586. https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1975216
- OECD. (2020). Policy framework on sound public governance: Baseline features of governments that work well. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/c03e01b3-en
- Russo, A., & Stambøl, E. M. (2022). The external dimension of the EU's fight against transnational crime: Transferring political rationalities of crime control. Review of International Studies, 48(2), 326–345. https://doi.org/10.1017/S0260210521000358
- Vestby, A. (2022). Cheats, threats and reflexivity: Organizational narratives on policing organized and economic crime. The British Journal of Criminology, 62(1), 200–217. https://doi.org/10.1093/bjc/azab054